

24C13040485

**VENTE**

**L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX le vingt-deux janvier (22-01-2026).**

**DEVANT Me Myriam COUILLARD**, notaire à Saint-Gervais, district judiciaire de Montmagny, province de Québec.

COMPARAISSENT :

**FERME ÉPANIER INC**, personne morale légalement constituée en vertu de la Partie 1A de la Loi sur les compagnies et maintenant régie par la Loi sur les sociétés par actions (RLRQ., c. S-31.1), dûment immatriculée au Registre des Entreprises du Québec sous le numéro 1145361144 et ayant son siège au 140, route 132 Est, Saint-Michel-de-Bellechasse, province de Québec, G0R 3S0, représenté par **Henri-Paul BERNIER son président**, dûment autorisé dûment autorisé aux termes d'une résolution de l'administrateur unique en date du 22 janvier 2026 dont un extrait demeure annexé aux présentes, après avoir été reconnu véritable, toujours en vigueur et signé pour identification par le représentant en présence du notaire soussigné, conformément à la Loi sur le notariat

Ci-après appelé" **LE VENDEUR "**

ET

**FERME DUBEN INC.**, personne morale légalement constituée en vertu de la Partie 1A de la Loi sur les compagnies et maintenant régie par la Loi sur les sociétés par actions (RLRQ., c. S-31.1), dûment immatriculée au Registre des Entreprises du Québec sous le numéro 1144925303, ayant son siège au 134, Route 132 Est, Saint-Michel-de-Bellechasse (Québec) G0R 3S0, ici représentée par **Benoit COUTURE**, président, dûment autorisé aux termes d'une résolution de l'administrateur unique en date du 22 janvier 2026 dont un extrait demeure annexé aux présentes, après avoir été reconnu véritable, toujours en vigueur et signé pour identification par le représentant en présence du notaire soussigné, conformément à la Loi sur le notariat

Ci-après appelé " **L' ACQUEREUR "**

LESQUELS conviennent :

**OBJET DU CONTRAT**

Le vendeur vend à l'acquéreur, présent et acceptant, l'immeuble suivant, une propriété agricole, savoir:

**DÉSIGNATION**

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro **SIX MILLIONS SEPT CENT NEUF MILLE DEUX CENT DOUZE (6 709 212)** du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de **Bellechasse**.

Avec bâtisse dessus construite et situé sur route 132 Est, Saint-Michel-de-Bellechasse, Québec, G0R 3S0 avec toutes les circonstances et dépendances.

## **SERVITUDE**

Le vendeur déclare que l'immeuble est sujet à toutes servitudes d'utilité publique, actives ou passives, apparentes ou non apparentes pouvant grever ledit immeuble et plus particulièrement :

Sujet ledit immeuble aux droits d'Hydro-Québec d'occuper une partie de la propriété vendue aux fins d'installer et d'entretenir ses équipements nécessaires à l'exploitation de la ligne de distribution d'électricité, le tout conformément aux *Conditions de services d'électricité* approuvées par la Régie de l'énergie.

Sujet ledit immeuble aux servitudes de non-accès à l'autoroute publiées au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Bellechasse sous les numéros 93 386, 99 288 et 106 805.

Avec droit de passage sur le chemin de desserte publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Bellechasse, sous le numéro 106 805.

Sujet à une servitude d'écoulement des eaux et de drainage de l'autoroute tel que publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Bellechasse, sous le numéro 106 805.

Sujet ledit immeuble à la servitude d'eau telle que plus amplement décrite à l'acte de vente publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Bellechasse, sous le numéro 174 507.

Sujet ledit immeuble, en autant qu'applicable à la servitude consentie en faveur de Québec Téléphone suivant acte publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Bellechasse, sous le numéro 85 690.

L'énumération des servitudes ci-dessus mentionnées ne constitue pas et ne peut pas être interprétée comme constituant une admission de leur existence par les parties, ceux-ci se réservant au contraire le droit d'en contester l'existence ou de prétendre à leur extinction par tous moyens.

## **ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ**

Le vendeur est propriétaire de l'immeuble pour l'avoir acquis de Henri-Paul BERNIER aux termes d'un acte de vente reçu par M<sup>e</sup> Raynald GOULET, notaire, le 11 avril 1996 et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Bellechasse, sous le numéro 174 507.

## **GARANTIE**

Cette vente est faite avec garantie du droit de propriété mais exclut spécifiquement la garantie de qualité, l'acquéreur prenant l'immeuble à ses risques et périls à cet égard.

## **DOSSIER DE TITRES**

Le vendeur ne s'engage à remettre à l'acquéreur que les titres en sa possession.

## **POSSESSION**

L'acquéreur devient propriétaire de l'immeuble à compter de ce jour avec possession et occupation immédiates. L'acquéreur assumera les risques afférents à l'immeuble à compter de la date des présentes.

**AJUSTEMENTS**

Les parties déclarent renoncer à faire les répartitions d'usage résultant de la présente vente, l'acquéreur assumant les prochains comptes de taxes à compter des présentes, libre de tous arrérages.

**DÉCLARATIONS DU VENDEUR**

Le vendeur fait les déclarations suivantes :

1. L'immeuble est libre de toute hypothèque, redevance, priorité ou charge quelconque.
2. Les taxes municipales, scolaires ou autres impositions foncières échues ont été payées sans subrogation et sont libres de tous arrérages.
3. Il n'a reçu aucun avis d'une autorité compétente à l'effet que l'immeuble n'est pas conforme aux règlements et lois en vigueur.
4. Tous les droits de mutation ont été acquittés.
5. L'immeuble n'a pas fait l'objet de travaux de construction, réparation ou rénovation au cours des trois (3) derniers mois dont le coût n'ait été entièrement acquitté.
6. Il est une personne morale résidente canadienne au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu et au sens de la Loi sur les impôts et il n'a pas l'intention de modifier telle résidence.  
  
Il déclare également être une corporation légalement administrée et contrôlée au Canada, que son existence est valide et régulière, et qu'elle a le pouvoir de posséder et de vendre l'immeuble ci-dessus mentionné sans autres formalités que celles déjà remplies.
7. L'immeuble n'est pas assujéti à une clause d'option ou de préférence d'achat dans tout bail ou autre document et à laquelle l'acquéreur pourrait être personnellement tenu.
8. L'immeuble ne fait pas partie d'un ensemble immobilier.
9. Il a été en possession paisible, continue, publique et non équivoque de l'immeuble.
10. Personne n'a contesté les limites de son droit de propriété.
11. L'immeuble n'est pas assujéti à la *Loi sur le patrimoine culturel*.
12. Au meilleur de sa connaissance, l'immeuble ne déroge pas aux lois et règlements relatifs à la protection de l'environnement.

**OBLIGATIONS**

D'autre part, l'acquéreur s'oblige à ce qui suit :

1. Prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant l'avoir vu et examiné à sa satisfaction et avoir eu la possibilité de vérifier lui-même auprès des autorités compétentes que la destination qu'il entend donner à l'immeuble est conforme aux lois

et règlements en vigueur;

- 2. Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir, y compris la proportion de ceux-ci pour l'année courante à compter des présentes et aussi payer, à compter de la même date, tous les versements en capital et intérêts à échoir sur toutes les taxes spéciales imposées avant ce jour dont le paiement est réparti sur plusieurs années;
- 3. Payer les frais et honoraires des présentes, de leur publicité et des copies pour toutes les parties;

**DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT**

Cette vente est faite en exécution de l'avant-contrat en date du 8 janvier 2025. Sauf incompatibilité, les parties confirment les ententes qui y sont contenues mais non reproduites aux présentes.

**PRIX**

Cette vente est faite pour le prix de **CINQ CENT MILLE DOLLARS (500 000,00 \$)** que le vendeur reconnaît avoir reçu de l'acquéreur DONT QUITTANCE FINALE.

**RÉPARTITION DU PRIX DE VENTE :**

Le prix de vente est réparti comme suit ;

TERRAIN : 495 543,00 \$  
BÂTIMENTS ET FOSSE : 4 457,00 \$

**DÉCLARATIONS DU VENDEUR RELATIVEMENT À LA TAXE  
SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET À LA TAXE  
DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ) VISANT UN TERRAIN TAXABLE**

Le vendeur déclare que le terrain était, immédiatement avant la signature des présentes, une immobilisation du vendeur utilisée principalement dans son entreprise.

Le vendeur déclare que la vente du terrain est effectuée dans le cadre de son entreprise.

En conséquence, la présente vente est taxable selon les dispositions de la *Loi sur la taxe d'accise* et de la *Loi sur la taxe de vente du Québec*.

Les parties déclarent que la valeur de la contrepartie est de cinq cent mille dollars (500 000,00 \$).

La TPS représente la somme de vingt-cinq mille dollars (25 000,00 \$), et la TVQ représente la somme de quarante-neuf mille huit cent soixante-quinze dollars (49 875,00 \$)

L'acheteur déclare que ses numéros d'inscription sont les suivants :  
**TPS : 135 418 564 RT 0001**  
**TVQ : 1015 559531 TQ 0001,**

et que ces inscriptions n'ont pas été annulées ni ne sont en voie de l'être.

En conséquence, l'obligation de percevoir les montants de TPS et de TVQ incombe à l'acheteur.

## DÉCLARATIONS RELATIVES A LA LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES

Le vendeur déclare que l'immeuble vendu est situé à **l'intérieur de la zone agricole** décrétée pour la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse, sous l'autorité de la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles*.

De plus, le vendeur déclare qu'il peut disposer de l'immeuble ci-dessus décrit, sans obtenir d'autorisation de la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ), étant donné qu'il ne conserve aucun droit d'aliénation sur un immeuble contigu à celui présentement vendu ou séparé de ce dernier par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique ou une superficie bénéficiant de droit acquis, le tout en conformité avec l'article 29 de la *Loi à l'exception du lot 6 709 211 lequel est situé dans un îlot déstructuré permettant le lotissement*.

### RÉSERVES

- 1) L'acquéreur permet à Henri-Paul BERNIER de continuer d'occuper gratuitement la partie est de la grange (atelier) et ce, tant et aussi longtemps qu'il sera propriétaire du lot 3 261 207. Ce droit comprend le droit accessoire d'accéder à la propriété de l'acheteur et de circuler dans le chemin et autour de la grange. L'acheteur ne sera cependant aucunement responsable des biens se trouvant dans le bâtiment. Ce droit cessera de s'appliquer en cas de destruction de la bâtisse, de décès du bénéficiaire ou de son déménagement.
- 2) L'acquéreur permet à Henri-Paul BERNIER de maintenir en place les installations électriques actuelles pour sa propriété du lot 3 261 207, laquelle est reliée au réseau électrique à partir de la grange. Toutefois, en cas d'aliénation de sa propriété, (vente, donation, décès ou autre) Henri-Paul BERNIER ou ses ayants droits s'engagent à régulariser la situation à leurs frais.
- 3) L'acquéreur permet à Henri-Paul BERNIER de circuler sur la propriété vendue ce jour pour accéder à l'arrière de son garage situé sur ledit lot 3 260 201 et pour aller à son jardin. Ce droit de passage personnel est permis tant et aussi longtemps que Henri-Paul BERNIER est le propriétaire de l'immeuble. Par ailleurs, l'acquéreur permet à Henri-Paul BERNIER de continuer de faire son jardin à l'endroit actuel sur la propriété vendue. Ce droit cessera de s'appliquer en cas de décès du bénéficiaire ou de son déménagement, à la première des éventualités. Aucun déneigement ne peut être exigé de l'acheteur et aucun autre revêtement que le gravier.
- 4) La topographie des lieux est en sorte que les eaux de ruissellement des lots 3 261 207 et 3 261 206 s'écoulent vers le terrain vendu dans le fossé creusé à cet effet. L'acquéreur et conformément aux règles du Code civil du Québec qui prévoit que les fonds inférieurs doivent accepter l'eau des fonds supérieur s'engage à maintenir le fossé en place afin d'éviter les inondations de terrain. L'acquéreur ne pouvant toutefois être tenu responsable de toute accumulation d'eau sur les terrains ci-dessus mentionnés. Les frais d'entretien sont à la charge des bénéficiaires.

### CLAUSE INTERPRETATIVE

Selon que le contexte l'exige, tout mot écrit au singulier comprend aussi le pluriel et vice-versa, et tout mot écrit au genre masculin comprend aussi le genre féminin et vice-versa.

### **ELECTION DE DOMICILE**

Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à leur adresse stipulée aux présentes. À défaut de pouvoir joindre une ou l'autre des parties à son domicile élu, celles-ci font élection de domicile au greffe de la Cour Supérieure du district judiciaire du domicile actuel ou éventuel de l'acquéreur.

### **MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES**

Les parties font les déclarations suivantes :

a. Les dénominations sociales et adresses du cédant et du cessionnaire dans la comparution sont exacts;

L'adresse de facturation est la suivante : 134, Route 132 Est, Saint-Michel-de-Bellechasse (Québec) G0R 3S0

b. L'immeuble faisant l'objet du présent transfert est situé dans la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse.

c. Le montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble est de *CINQ CENT MILLE DOLLARS (500 000,00 \$)*.

d. Le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation est de *CINQ CENT MILLE DOLLARS (500 000,00 \$)*.

e. Le montant du droit de mutation est de *CINQ MILLE SIX CENT DIX DOLLARS ET CINQUANTE CENTS (5 610,50 \$)*.

f. qu'il y a exonération du paiement du droit de mutation selon l'article 17.1 de cette Loi puisque l'immeuble fera partie, dans l'année qui suit l'inscription du transfert, d'une exploitation agricole enregistrée à son nom. Malgré cette exonération, il y a possibilité qu'un droit supplétif au droit de mutation puisse être exigé par la municipalité en cause si un règlement municipal le prescrit, conformément aux articles 20.1 et suivants de la Loi.

g. Que dans le présent transfert, il n'y a pas de meubles qui sont, à demeure, matériellement attachés ou réunis à l'immeuble, sans perdre leur individualité et sans y être incorporés, et qui, dans l'immeuble, servent à l'exploitation d'une entreprise ou à la poursuite d'activités.

**DONT ACTE** à Saint-Gervais, sous le numéro six mille cent quatre-vingt-seize (6 196) des minutes du notaire soussigné.

**LECTURE FAITE**, les parties et le notaire signent en présence les uns des autres.

**FERME ÉPANIER INC.**

\_\_\_\_(SIGNÉ)\_\_\_\_\_  
Par : **Henri-Paul BERNIER, président, à 12h00**

**FERME DUBEN INC.**

\_\_\_\_(SIGNÉ)\_\_\_\_\_  
Par : **Benoit COUTURE, président, à 12h00**

\_\_\_\_(SIGNÉ)\_\_\_\_\_  
**Me Myriam COUILLARD, notaire à 12h00**

**Copie conforme de l'original demeuré en mon étude.**

**Me Myriam COUILLARD, notaire.**